



Nit No 900071237-7

Resolución 1529 sep 23 de 2009

nuevogimnasioschool.edu.co

+57 8 - 672 7706

CONTRATO N° _____

Entre la suscrita a saber MARTHA PATRICIA TAMAYO ROA identificada con cédula de ciudadanía No 40375378 de Villavicencio en nombre y representación de la sociedad NIETO TAMAYO & CIA S EN C con Nit No 900071237-7 quien en adelante se llamará NUEVO GIMNASIO SCHOOL por una parte y por la otra:

JOSE EDGAR ESPINOSA TORRES identificado con CC y 14226291

LAURA DEL PILAR TRIANA E. identificado con CC 35512720

con domicilio en VILLAVICENCIO actuando en nombre y representación en calidad de
acudiente y / o padre de familia del EDUCANDO LUIS FELIPE ESPINOSA TRIANA

identificado con RC o TI N° 99082208824 y quienes en lo sucesivo se denominarán los ACUDIENTES hemos celebrado el presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas. PRIMERA. DEFINICIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato formaliza el proceso educativo según el grado de escolaridad para el cual esta siendo matriculado de acuerdo a los protocolos previos establecidos por la institución, los cuales son acordes con los normas del art. 95 de la ley 115 de 1994 y demás normas concordantes que le ofrece el colegio y compromete a los padres y al EDUCANDO en la obligaciones legales y pedagógicas tendiente a hacer efectiva la prestación del servicio educativo, obligaciones que son correlativas y esenciales para la consecución del objetivo y de los fines comunes, ya que el derecho a la educación se considera derecho-deber. PARÁGRAFO. La naturaleza jurídica del presente contrato es de carácter civil según lo estipulado en el artículo 95 y 201 de la ley 115. SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente contrato es procurar la educación integral del EDUCANDO mediante la recíproca complementación de esfuerzos del mismo, de los ACUDIENTES y del NUEVO GIMNASIO SCHOOL, con la búsqueda del pleno desarrollo de la personalidad del EDUCANDO y de un rendimiento académico satisfactorio en el ejercicio del programa curricular correspondiente al grado 10, mediante el Proyecto Educativo Institucional del NUEVO GIMNASIO SCHOOL. TERCERA. INCENTIVO. Para los acudientes que cancelen al momento de la matrícula la totalidad del valor del presente contrato tendrá un descuento del 10% sobre el valor anual correspondiente a pensiones, cuando son canceladas al iniciar el año lectivo. CUARTA. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. Son obligaciones esenciales del presente contrato para cumplir con el fin común de la educación del EDUCANDO, las siguientes: a) Por parte mismo, asistir al colegio y cumplir las pautas definidas y establecidas en el Proyecto Educativo Institucional y en el Reglamento Interno o Manual de Convivencia. b) Por parte de los padres, pagar oportunamente el costo del servicio Educativo, e integrarse cumplida y solidariamente al colegio para la formación del educando. c) Por parte del colegio, impartir la enseñanza, contratada y propiciar la mejor calidad y la continuidad del servicio. QUINTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACUDIENTES. En cumplimiento de las normas vigentes para el servicio educativo y concordancia con el objeto del presente contrato los ACUDIENTES tienen los siguientes derechos: a) A exigir la regular prestación del servicio. b) A exigir que el servicio educativo se ajuste a las disposiciones oficiales. c) A exigir el cabal cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional P.E.I. d) A participar en el proceso educativo. e) A buscar y recibir orientación sobre la educación de sus hijos o acudido. f) A participar en la Asociación de Padres de Familia y demás organismos de representación que funcionen en el colegio. De igual manera los ACUDIENTES se obligan a) A pagar estrictamente y cumplidamente los costos del servicio educativo, (pensiones, cobros periódicos y otros costos) dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, en forma anticipada b) A renovar la matrícula del EDUCANDO, para cada periodo académico, en los días y horas señaladas para el efecto. c) A proporcionar al EDUCANDO el ambiente adecuado para su desarrollo integral. d) Velar por el progreso del EDUCANDO en todos los órdenes e) A cumplir estrictamente las citas y llamadas que hagan las directivas del plantel. y f) A Cumplir el Proyecto Educativo Institucional P.E.I. y todas las normas y directrices del colegio y cumplir el reglamento interno del NUEVO GIMNASIO SCHOOL g) A suscribir y aceptar pagaré, como garantía de pago de las obligaciones que se derivan de este contrato como deudor y la suscripción del pagaré igualmente por parte del codeudor en forma solidaria. SEXTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EDUCANDO. En cumplimiento de las normas vigentes para el servicio educativo y en concordancia con el objeto del presente contrato el EDUCANDO tiene los siguientes derechos: a) A recibir una educación integral acorde con los principios que inspiran el Proyecto Educativo Institucional. P.E.I. b) A ser valorado y respetado como persona. c) A participar en el desarrollo del servicio educativo a través de los proyectos y programas establecidos por el NUEVO GIMNASIO SCHOOL. d) A recibir de directivos y profesores buen ejemplo, e) A recibir acompañamiento, estímulos y atención en todas sus actividades escolares, f) A ser escuchados oportunamente, y g) A participar en las instancias establecidas en el Proyecto Educativo Institucional P.E.I. Así mismo el EDUCANDO se obliga, a) A cumplir respetar y acatar el reglamento o Manual de Convivencia interno del colegio y los principios que oriente el Proyecto Educativo Institucional P.E.I. b) A enaltecer con actuaciones y expresiones el buen nombre del NUEVO GIMNASIO SCHOOL, c) vigentes para el servicio y concordancia con el objeto del presente contrato, el NUEVO GIMNASIO SCHOOL tiene los siguientes derechos: a) A exigir el cumplimiento del reglamento o Manual de Convivencia por parte del EDUCANDO, b) A exigir del EDUCANDO el estricto cumplimiento de los vigentes para el servicio y concordancia con el objeto del presente contrato, el NUEVO GIMNASIO SCHOOL tiene los siguientes derechos: a) A exigir el cumplimiento del reglamento o Manual de Convivencia por parte del EDUCANDO, b) A exigir del EDUCANDO el estricto cumplimiento de los deberes académicos, que se derivan del servicio c) A exigir un comportamiento acorde con el sistema de normalización o disciplina, d) A exigir a los ACUDIENTES el cumplimiento de sus obligaciones como responsables del EDUCANDO, e) A recuperar los costos incurridos en el servicio y a exigir y lograr el pago de los derechos correspondientes a matrícula, pensiones, cobros periódicos y otros cobros entre los cuales están los intereses moratorios, la cobranza, los honorarios de abogado por todos los medios lícitos a su alcance, en caso necesario diligenciar todos estos cobros dentro del pagaré de conformidad con la carta de instrucciones igualmente

firmada cuando las prestaciones económicas aquí establecidas tengan una mora de dos meses vencidos. f) A recuperar los costos incurridos en los servicios y a exigir y lograr el pago de los derechos correspondientes al valor de la matrícula, pensiones, cobros periódicos y otros cobros, por todos los medios lícitos a su alcance, g) A reservarse el derecho de no renovación del contrato de matrícula según las estipulaciones del Reglamento o Manual de Convivencia y del presente contrato, h) Y de retirar al EDUCANDO del colegio o no renovar el contrato de matrícula por razones de comportamiento, de rendimiento o de condiciones que requieren tratamiento especial así mismo el NUEVO GIMNASIO SCHOOL se obliga, a) Ofrecer una educación integral teniendo en cuenta todas las dimensiones del ser humano, de acuerdo con los fines de la educación colombiana. Los lineamientos del magisterio de la iglesia católica y el ideario del Proyecto Educativo Institucional, b) A desarrollar los planes y programas de estudio adoptados en el proyecto Educativo, c) A cumplir y exigir el cumplimiento del reglamento o Manual de Convivencia, d) A prestar el servicio educativo que sea contratado en forma regular y dentro de las prescripciones legales, e) A prestar la asistencia y el acompañamiento necesario para el normal desarrollo del proceso educativo. SÉPTIMO. COSTO DEL CONTRATO. El presente contrato tiene un costo anual para el nivel de DECIMO de SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$7.234.266.00) correspondiente a matrícula, pensión, gastos educativos y otros durante el año, los cuales serán cancelados así: DOS MILLONES NOVENTA MILL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (\$2.090.416.00) correspondiente a matrícula y costos complementarios como son: a) gastos educativos, b) Grupo de Apoyo al estudiante el cual, el colegio se compromete a prestar el servicio interdisciplinario que incluye una caracterización general a cada grado, intervención grupal al estudiante, el grupo de apoyo entregará los informes, recomendaciones y remisión externa a los alumnos que lo requieran. c) agenda escolar d) manual de convivencia, e) intensificación del inglés, f) laboratorio, deben ser pagados con formato diligenciado por el colegio en los bancos mencionados y 10 cuotas de pensiones a un valor de QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$514.385.00) para un valor total de CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$5.143.850.00) M/CTE, OCTAVO. FORMA DE PAGO. Los cuales serán pagados dentro de los diez (10) primeros días de cada mes al cual corresponda, el NUEVO GIMNASIO SCHOOL liquidará y cobrará intereses de vencimiento (mora) de cada cuota conforme a lo previsto en el artículo 4 del decreto 2542 de 1992 y demás normas legales aplicables al presente contrato. El COLEGIO cobrará por matrícula extemporánea (fuera de la fecha establecida) el 20%. En cuanto a cheques devueltos por cualquier concepto el NUEVO GIMNASIO SCHOOL cobrará el recargo normal legal que este reglamentado en el momento de su liquidación. PARAGRAFO. El retardo en el pago de las pensiones o cuotas, o el pago con cheques no corrientes, dará derecho a exigir los costos de financiación y cobranza de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, sin perjuicio del procedimiento establecido en el Manual de Convivencia del colegio. El costo anual se ajustará cada año según las reglamentaciones respectivas. PARAGRAFO. Para garantizar el pago de la suma de dinero correspondiente al precio, los padres del educando se obligan a constituir y a aceptar un pagaré, por la cantidad determinada el que será ejecutado por su valor total o por los saldos insolutos, cuando el obligado no pague dos (2) cuotas de las establecidas, esto, de conformidad a lo ordenado por la asamblea general de padres de familia celebrada el día 14 de febrero de 2013. NOVENO. PROYECTO EDUCATIVO Y REGLAMENTO DEL P.E.I. y el reglamento del plantel consideran parte integral del presente contrato. DECIMA. CLÁUSULAS DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato terminará además de las razones contempladas en el P.E.I. y el reglamento o Manual de Convivencia para una de las siguientes causas: a) Por expiración del término fijado o sea al año lectivo, b) Por mutuo consentimiento de las partes, c) Por muerte del EDUCANDO o fuerza mayor, d) Por suspensión de actividades del NUEVO GIMNASIO SCHOOL por más de sesenta (60) días o por clausura definitiva del establecimiento, e) Por las causales determinadas en el reglamento interno del establecimiento f) Por retraso en el pago de las pensiones por dos o más meses, debidamente comprobado que la institución intento la conciliación, y no hubo intención, ni proposición de acuerdo de partes de los ACUDIENES. DECIMO PRIMERO. DURACIÓN Y RENOVACIÓN. El presente contrato tiene vigencia un periodo de un año lectivo contando a partir del día 1º de febrero del año 2015 hasta el 30 de noviembre de 2015. Su ejecución será sucesiva por periodos mensuales y podrá renovarse para el siguiente año siempre y cuando el EDUCANDO y los ACUDIENES hayan cumplido estrictamente las condiciones estipuladas en el presente contrato y en el reglamento interno del COLEGIO. DECIMA SEGUNDA. AUTORIZACIÓN. Los acudientes autorizan expresamente al NUEVO GIMNASIO SCHOOL para que con fines estadísticos de control, supervisión, información comercial y mora en los pagos de las obligaciones comerciales, consulte, reporte, procese y divulgue a la central de información del sector educativo colombiano CICES y a la base de datos que la empresa elija DATA CRÉDITO O CIFIN y a cualquier otra entidad que maneje base de datos con los mismos fines, el nacimiento, manejo, modificación y extinción de obligaciones contraídas con anterioridad o a través del presente contrato con el NUEVO GIMNASIO SCHOOL, con los sectores comerciales y financiero colombiano. Igualmente a tramitar el pagaré ACUDIENTE (DEUDOR) Y CODEUDOR por todas las sumas adeudadas después del término establecido en la CLAUSULA OCTAVA Y PARAGRAFO y a diligenciar la fecha de conformidad a la liquidación de las sumas adeudadas una vez se determine la mora de las mismas. DECIMA TERCERA. Para todos los efectos el presente contrato presta merito ejecutivo sin necesidad de reconocimiento o requerimientos previos a los cuales renuncian las partes en su recíproco beneficio. DECIMA CUARTA. ANEXOS. Se consideran parte constitutiva del presente contrato el Proyecto Educativo Institucional y Reglamento o Manual de Convivencia. Igualmente el pagaré junto con la carta de instrucciones se podrá ejecutar en forma independiente del presente contrato en caso de incumplimiento de las prestaciones económicas derivadas de este contrato a cualquiera de los deudores solidarios.

Acudiente CC N° 14.226.291

Acudiente CC N° 3551272

Codeudor CC N°

Dirección codeudor: _____ Teléfono: _____ Celular: _____
Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor en _____ a los _____ de _____